

감사결과처분요구서

No. 2024 - 9					
소관부서	시행년도	행정상 조치	재 정 상 조 치		신분상 조치
			조치방법	금액(천원)	
☆	2024	-	-	-	주의2

제 목 : 협약관련 규정 미준수

○ 현황(개요)

☆ ★(이하 ‘담당부’라 한다)는 노후주택 등 개보수 지원사업 추진을 위해 2023. 6. 7. 2개 기관(○○, ●●)과 「2023년 표」 협약을 통해 지원사업을 추진하였다.

[표 1] 협약체결 현황(생략)

○ 관련법령(판단기준)

공사 「취업규정」 제6조(성실의무)에 따르면 공사 직원은 법령과 공사의 제규정을 준수 하여 맡은 바 직무를 성실히 수행하도록 되어 있다.

「감사규정시행세칙」 제7조 제①항에 따르면 공사의 주요 업무 등을 집행하는 부서장은 [별표1]에 해당하는 업무의 수행¹⁾에 앞서 일상감사를 의뢰하여야 하고,

「위임전결규정」 제5조에 제①항 [붙임1] 위임전결사항²⁾에 따르면 대외 협약체결은 일반사항은 ‘본부장’, 중요사항은 ‘사장’ 결재를 득하고 시행하게 되어 있다.

따라서, 담당부는 예산집행 또는 재정적 부담을 수반하는 외부기관과의 협약을 체결하여 사업을 추진하는 경우 최종 결재권자의 결재에 앞서 감사실에 일상감사를 의뢰하여야 하고, 외부기관과의 대외 협약체결은 소속 본부장 이상의 결재를 득하고 시행하여야 했다.

1) 일상감사의 범위에 따르면 ‘13. 예산집행 또는 재정적 부담을 수반하는 외부기관과의 협약에 관한 사항’

2) 1 공통부문_공통_37.대외 협약체결

○ 확인된 문제

그런데도 담당부는 공사 예산(약 ☆☆☆원)이 집행되는 표에 대한 대외기관 협약을 추진하면서 사전에 일상감사 절차를 이행하지 않았으며, 부서장 결재를 득한 대외 협약 체결을 위한 내부방침³⁾도 부서장 결재만 득하여 대외 기관(○○,●●) 2곳과 2023. 6. 7. 협약을 체결하고, 2023. 12. 21. 각 기관에 표 기부금 ★★☆☆원을 공사예산으로 집행한 사실이 있다.

○ 관련자 의견 및 판단

담당부는 표은 국토부 공모 선정을 통해 GH참여 도시재생사업의 일환으로 4년간⁴⁾ 추진한 사업으로 최초 협약 시(‘17년) 일상감사를 이행하였고, ‘19년 ○○ 표 협약체결 계획보고 시 ‘본부장’ 결재를 득하였기에 ‘23년 표 협약체결 시는 신규 협약이 아닌 계속 협약으로 판단하여 관련 규정을 준수하지 못하였다고 의견을 제시하였다.

그러나 표 최초 협약 후 매년 우리공사는 해당 지자체(○○,●●)와 협약체결을 통해 공사예산으로 기부금을 집행하고 있고, 기부금 예산도 매년 달라지므로 일상감사를 제외할 사유가 없고, 계속사업 협약에 대한 별도 위임전결 규정이 없으므로 인정할 수 없다.

한편, 담당부는 향후 재정적 부담이 수반되는 외부협약 체결 시 공사 규정을 준수하여 일상감사 이행 및 소속 본부장 이상의 결재를 득하여 추진하겠다고 하였다.

○ 조치할 사항

1. 신분상 조치(요구)사항

☞ 관련규정 위반에 따른 관련자 “주의” 처분 요구

- 총무인사처는 사규에 따른 책임과 의무를 다하지 않은 아래 관련자에 대하여 공사 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유) 제9항에 따라 담당자와 직상 감독자에 대하여 각각 “주의” 처분하시기 바랍니다. 끝.

3) 「2023년 표」 GH참여 도시재생사업 선정지역 협약체결계획보고(ㄱ)

4) ○○는 ‘19~‘23년(기부금 집행금액; ◇◇◇원), ●●는 ‘21~‘23년(기부금 집행금액; ◆◆◆원)까지 지원사업 추진(ㄷ)